

1502586-95.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... a prática delitativa, sendo que iniciou o tráfico há cerca de dois ou três dias. Viviane, guarda municipal, testemunha da, narrou, na mesma toada, o ocorrido, afirmando ter sido ela quem revistou a ré e que os entorpecentes estavam "em meio à mato e pedras".

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal da acusada pelo tráfico, pois, as circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

1ª Vara Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502586-95.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502586-95.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2279447/2019 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 7609797 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 686/19/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2279447 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 686/19/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RAQUEL SIMON SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RAQUEL SIMON SILVA. Alegou o autor que a ré, no dia 24 de setembro de 2019, às 15 horas, na Rua José Matias Santos, nº 673, cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo 53 invólucros plásticos contendo maconha (THC), com peso líquido de 113.63 gramas, 45 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 7.02 gramas, e 31 invólucros plásticos contendo cocaína na forma sólida (crack), com peso líquido de 7.91 gramas, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, guardas municipais receberam denúncia anônima dando conta de que, no local dos fatos, acontecia a venda de entorpecentes, endereço para o qual se deslocaram e reconheceram RAQUEL, através das características indicadas pelo informante, em posse de uma sacola plástica.

1.2.) RAQUEL confessou informalmente que realizava a venda de substâncias entorpecentes, sendo encontrados no interior da sacola 53 invólucros plásticos contendo maconha, 45 invólucros plásticos contendo cocaína e 31 invólucros plásticos contendo crack. Submetida a revista pessoal, localizou-se no sutiã da denunciada a quantia de R\$ 15,00 em espécie.

1.3.) Diante do exposto, ofereço denúncia contra RAQUEL SIMON SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e

2.) Consta dos autos o auto de prisão em flagrante pelo qual se instaurou o inquérito policial (fls. 05/57), constituído pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos termos de depoimento e interrogatório e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 68/71, quando restou comprovado se tratar de crack, cocaína e maconha a substância apreendida.

3.) A denúncia foi recebida, a ré foi citada, apresentou defesa prévia, houve manutenção do recebimento da exordial acusatória respectivamente às fls. 64, 132, 136/142

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes conforme termos de audiência às fls. 173/177 e 182; e registro audiovisual.

4.1.) A ré confessou a prática delitiva, narrando que cometeu o crime para pagar dívida oriunda do consumo de cocaína.

5.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, com reconhecimento das atenuantes, do tráfico privilegiado, regime aberto, e substituição da pena por restritiva de direitos. A defesa, no mesmo sentido apresentou suas alegações finais orais.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelos documentos integrantes do inquérito policial (fls. 05/57), constituído pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos termos de depoimento e interrogatório e pelo laudo de constatação, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 68/71, comprovando se tratar de crack, cocaína e maconha a substância apreendida; a par da prova oral.

8.) Além da confissão, autoria é certa. Vejamos.

8.1.) Emerson, guarda municipal, testemunha da, narrou que estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu informação de que, na área dos fatos, estava havendo tráfico de drogas, recebendo as características da moça que traficava. No local, surpreenderam a vítima em flagrante delito, estando no local com as drogas, descobertas em buscas. Eram R\$ 15,00 no sutiã e uma sacola próxima, com diversos entorpecentes. Assim, a ré confessou a prática delitiva, sendo que iniciou o

tráfico há cerca de dois ou três dias. Viviane, guarda municipal, testemunha da, narrou, na mesma toada, o ocorrido, afirmando ter sido ela quem revistou a ré e que os entorpecentes estavam “em meio à mato e pedras”.

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal da acusada pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, até pela tenra idade, não se demonstrando que vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR RAQUEL SIMON SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido apenas aumento de 01 ano em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mais de 100 porções entre crack, cocaína e maconha.

13.) Agravantes e atenuantes: em face a menoridade relativa e a confissão espontânea, atenuo a pena em 1/5, o que não a move aquém do patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém ou além dos limites da lei que a cominou.

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial, em 2/3, pois se trata de ré com 18 anos à época, que confessou em juízo.

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

17.1.) Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por prazo análogo, bem como multa de 166 dias-multa, calculada da forma acima, com detração do tempo de prisão provisória.

18.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que foi solta por este, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva novamente, além da fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA